

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3017/2531

นางสาว ประณีต ยินดี
นาง รัชนิวรรณ ธีรยวิริยะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 329

จำเลยให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจากถูกเรียกไปให้ถ้อยคำในฐานะเป็นพยานในกรณีที่ ส. ผู้บังคับบัญชาจำเลยถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และจำเลยเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ ส. จำเลยกล่าวถ้อยคำเพื่อประโยชน์แก่ราชการอันเป็นส่วนรวมและมีมูลความจริง แม้ถ้อยคำที่จำเลยกล่าวจะพาดพิงไปถึงโจทก์ ก็เป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ศาลชั้นต้นงดได้ส่วนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาในชั้นฎีกาว่า การกระทำของจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความจากคำฟ้องและคำแถลงของโจทก์ประกอบเอกสารที่โจทก์อ้างเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 หรือไม่

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำกล่าวของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องเป็นคำกล่าวในการให้
ถ้อยคำต่อคณะกรรมการที่อธิบดีกรมสามัญศึกษาแต่งตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จ
จริง กรณีที่นายเสนาะจันทร์สุริยา ถูกกล่าวหาว่าประพฤติและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ซึ่งมีอยู่หลายกรณี รวมทั้ง
ข้อที่มีพฤติการณ์ในทางชู้สาวกับข้าราชการครูได้บังคับบัญชาด้วย และจำเลยก็เป็นผู้
หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบของนายเสนาะ จันทร์สุริยา
ดังกล่าวในการสอบสวนคณะกรรมการเชื้อพยานบางปากที่ได้สอบสวนแล้วเกี่ยวกับ
พฤติการณ์ของนายเสนาะ จันทร์สุริยา ในทางชู้สาวโดยเฉพาะกับนางสาวประณีต
ยินดี (โจทก์) และนางสาวปราณีอนันตโชติ ว่านารับฟังและผลที่สุดคณะกรรมการ
สอบสวนมีความเห็นว่าการกระทำของนายเสนาะ จันทร์สุริยา เป็นการประพฤติตน
ไม่เหมาะสมต่อครูสตรีได้บังคับบัญชา เมื่อประกอบกับความจริงข้ออื่นด้วยแล้ว
สมควรให้ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น แสดงว่าถ้อยคำที่จำเลยได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมการ
สอบสวนนั้นมีมูลเป็นความจริงจำเลยได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจาก
ถูกเรียกไปให้ถ้อยคำในฐานะเป็นพยาน จำเลยกล่าวถ้อยคำเพื่อเป็นประโยชน์แก่
ราชการอันเป็นส่วนรวม เป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม
ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกา
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ